



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : Merauke;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/DDMMYY;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Merauke;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
8. Majelis Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Nua, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dalam Nomor Register: 213/SK/2024/PN.Mrk tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 146/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 146/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dan pembunuhan” sebagaimana melanggar **Kesatu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) centi meter;
  - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) centi meter;
  - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) centi meter;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SAKSI III;**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan perkuliahan;
- Bahwa terdakwa memohon maaf atas perbuatannya sehingga korban kehilangan nyawanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA **bersama dengan saksi SAKSI III (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul **22.30 WIT** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Tempat Pemakaman/Kuburan Missi, Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan Tindak Pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, terhadap **Korban KORBAN** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekira pukul 17.00 Wit ketika terdakwa bersama dengan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II alias SAKSI II, anak Saksi CELCIUS KUMUN alias TETUK, saksi SAKSI III, saksi DAMIANUS alias DAMI (ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan berita acara pencarian orang nomor DPO/27/VII/Res.1.7/2024) dan korban KORBAN sedang minum minuman beralkohol di depan Tempat Pemakaman/Kuburan Missi sampai dengan malam hari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wit, saksi SAKSI I meminta Saksi SAKSI II mengantarkan pulang ke rumah sedangkan terdakwa bersama dengan Saksi Tetuk, Saksi Abe, saudara Dami, dan korban masih melanjutkan minum minuman beralkohol. Setelah itu, Saudara Dami mengajak korban untuk masuk ke dalam areal pemakaman/ kuburan untuk melakukan hubungan badan, tidak berselang lama karena saksi Abe yang dalam kondisi mabuk dan merasa nafsu, Saksi Abe masuk ke dalam area pemakaman menghampiri saudara Dami dan korban, lalu saksi Abe melihat saudara Dami dan korban sedang berhubungan badan dengan posisi korban berada dibawah tidur terlentang sedangkan saudara Dami berada diatas korban dengan kondisi celana Saudara Dami sudah turun sebatas lutut sedangkan korban sudah dalam keadaan tanpa busana. Lalu saksi Abe berjalan mendekati saudara Dami dan korban dan berdiri di sebelah saudara Dami, karena merasa kaget atas kehadiran saksi Abe, lalu saudara Dami menghentikan hubungan badan dengan korban dan berkata kepada saksi Abe, "Ko Lagi lanjut sudah kah". Karena sudah merasa nafsu lalu saksi Abe menurunkan celananya untuk menyetubuhi korban dengan posisi saksi Abe berada diatas korban, sedangkan Saudara Dami kembali menaikkan celananya dan pergi meninggalkan area pemakaman;
- Bahwa ketika saksi Abe hendak menyetubuhi korban, korban merasa kaget melihat saksi Abe langsung meronta dan melakukan perlawanan kepada saksi Abe dengan cara korban berdiri dan melarikan diri kearah dalam area pemakaman, lalu saksi Abe merasa marah dengan korban karena korban melarikan diri, saksi Abe langsung mengejar korban dan menarik tangan korban menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi Abe memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan mengenainya sehingga korban terjatuh dan mulut korban mengeluarkan darah. Karena merasa takut lalu korban diam dan menuruti kata saksi Abe. Kemudian saksi Abe yang dalam keadaan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafsu mendekati korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sehingga puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Setelah itu, saksi Abe keluar dari area pemakaman dan memanggil saksi SAKSI II, Terdakwa dan ANAK SAKSI I yang berada di luar makam untuk ikut menyetubuhi korban dengan berkata "*we kam datang dulu*", kemudian saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I menghampiri saksi Abe sedangkan terdakwa tetap berada di tempat. Saksi Abe berkata kepada saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I "*Onim (kakak) lagi mau paku kah?*" lalu tanpa berkata-kata, saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I mengikuti saksi Abe masuk kedalam area pemakaman. Setelah berada di dalam area pemakaman, saksi SAKSI II menurunkan celana dan celana dalamnya lalu mendekati korban yang dalam keadaan terlentang tanpa busana, sedangkan saksi Abe dan ANAK SAKSI I berdiri di dekat korban. Kemudian ketika saksi SAKSI II sudah berada di hadapan korban dan hendak menyetubuhi korban, saksi SAKSI II melihat mulut korban sudah banyak mengeluarkan darah. Melihat mulut korban yang mengeluarkan darah, saksi SAKSI II menghentikan niatnya untuk menyetubuhi korban lalu pergi meninggalkan korban dan saksi Abe di area pemakaman dan diikuti oleh ANAK SAKSI I;

- Kemudian tidak berselang lama, Terdakwa datang menghampiri saksi Abe dan korban dari semak-semak arah samping kuburan, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah korban dan membuka celana sambil berkata "*Meli nenem dulu*" lalu Terdakwa membuka kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya, ketika Terdakwa menggoyangkan pantatnya tiba-tiba korban berkata "*saya mau kencing*" lalu Terdakwa melepaskan korban dan korban berjalan ke arah belakang dan Terdakwa mengikutinya. Saksi Abe yang pada saat itu masih berada di dekat korban karena masih dalam keadaan mabuk dan marah, kemudian saksi Abe langsung memegang tangan korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik korban hingga terjatuh tengkurap di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa berdiri di samping korban, sedangkan Saksi Abe jongkok di samping korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin korban hingga korban berteriak, kemudian saksi Abe berjalan ke arah kepala korban dan menginjak kepala korban hingga terbentur di pojok cor-coran salah satu makam dan terdakwa yang pada saat itu berdiri di samping korban

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk





menggunakan kakinya menginjak punggung bagian belakang korban. Setelah itu saksi Abe melihat ANAK SAKSI I yang berada di area pemakaman langsung memanggil ANAK SAKSI I dan berkata "Taman (Adik) ko lagi mau paku korban kah" namun ANAK SAKSI I tidak menjawab sehingga saksi Abe kembali berkata dengan nada marah kepada ANAK SAKSI I "Taman (Adik) ko pergi ambil kayu dulu" lalu ANAK SAKSI I berjalan ke arah pojok area pemakaman dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan di berikan kepada saksi Abe lalu. Selanjutnya saksi Abe mengayunkan balok tersebut ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga balok kayu tersebut patah, melihat hal tersebut ANAK SAKSI I merasa takut dan pergi meninggalkan area pemakaman, namun ketika ANAK SAKSI I hendak meninggalkan area pemakaman, saksi Abe kembali memanggil ANAK SAKSI I untuk mengambil 1 (satu) buah balok kayu lalu ANAK SAKSI I kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat yang sama dan di berikan kepada saksi Abe. Setelah ANAK SAKSI I menyerahkan balok kayu kepada saksi Abe, ANAK SAKSI I meninggalkan area pemakaman sedangkan saksi Abe kembali mengayunkan balok tersebut ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Abe membuang kayu dan pergi meninggalkan area pemakaman bersama dengan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Abe (dalam berkas perkara terpisah) sehingga korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor 352/VER/53/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:
  2. Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
    - Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;
2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:
  - Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter



- Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
- Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
- Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
- Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter
- Luka abrasi di pipi kanan;

3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Kesimpulan : Bahwa pada jenazah korban telah di temukan luka-luka robek di bagian kepala belakang, mulut, mata, yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kasubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa atas nama KORBAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;**

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul **22.30 WIT** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Tempat Pemakaman/Kuburan Missi, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili, melakukan Tindak Pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksan Korban KORBAN yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia***" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekira pukul 17.00 Wit ketika terdakwa bersama dengan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II alias SAKSI II, anak Saksi CELCIUS KUMUN alias TETUK, saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III, saksi DAMIANUS alias DAMI (ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan berita acara pencarian orang nomor DPO/27/VII/Res.1.7/2024) dan korban KORBAN sedang minum minuman beralkohol di depan Tempat Pemakaman/Kuburan Missi sampai dengan malam hari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wit, saksi SAKSI I meminta Saksi SAKSI II mengantarkan pulang ke rumah sedangkan terdakwa bersama dengan Saksi Tetuk, Saksi Abe, saudara Dami, dan korban masih melanjutkan minum minuman beralkohol. Setelah itu, Saudara Dami mengajak korban untuk masuk ke dalam areal pemakaman/ kuburan untuk melakukan hubungan badan, tidak berselang lama karena saksi Abe yang dalam kondisi mabuk dan merasa nafsu, Saksi Abe masuk ke dalam area pemakaman menghampiri saudara Dami dan korban, lalu saksi Abe melihat saudara Dami dan korban sedang berhubungan badan dengan posisi korban berada dibawah tidur terlentang sedangkan saudara Dami berada diatas korban dengan kondisi celana Saudara Dami sudah turun sebatas lutut sedangkan korban sudah dalam keadaan tanpa busana. Lalu saksi Abe berjalan mendekati saudara Dami dan korban dan berdiri di sebelah saudara Dami, karena merasa kaget atas kehadiran saksi Abe, lalu saudara Dami menghentikan hubungan badan dengan korban dan berkata kepada saksi Abe, "Ko Lagi lanjut sudah kah". Karena sudah merasa nafsu lalu saksi Abe menurunkan celananya untuk menyetubuhi korban dengan posisi saksi Abe berada diatas korban, sedangkan Saudara Dami kembali menaikkan celananya dan pergi meninggalkan area pemakaman;

- Bahwa ketika saksi Abe hendak menyetubuhi korban, korban merasa kaget melihat saksi Abe langsung meronta dan melakukan perlawanan kepada saksi Abe dengan cara korban berdiri dan melarikan diri kearah dalam area pemakaman, lalu saksi Abe merasa marah dengan korban karena korban melarikan diri, saksi Abe langsung mengejar korban dan menarik tangan korban menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi Abe memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan mengenainya sehingga korban terjatuh dan mulut korban mengeluarkan darah. Karena merasa takut lalu korban diam dan menuruti kata saksi Abe. Kemudian saksi Abe yang dalam keadaan nafsu mendekati korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sehingga puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Setelah itu, saksi Abe keluar dari area pemakaman dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi SAKSI II, Terdakwa dan ANAK SAKSI I yang berada di luar makam untuk ikut menyetubuhi korban dengan berkata "we kam datang dulu", kemudian saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I menghampiri saksi Abe sedangkan terdakwa tetap berada di tempat. Saksi Abe berkata kepada saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I "Onim (kakak) lagi mau paku kah?" lalu tanpa berkata-kata, saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I mengikuti saksi Abe masuk kedalam area pemakaman. Setelah berada di dalam area pemakaman, saksi SAKSI II menurunkan celana dan celana dalamnya lalu mendekati korban yang dalam keadaan terlentang tanpa busana, sedangkan saksi Abe dan ANAK SAKSI I berdiri di dekat korban. Kemudian ketika saksi SAKSI II sudah berada di hadapan korban dan hendak menyetubuhi korban, saksi SAKSI II melihat mulut korban sudah banyak mengeluarkan darah. Melihat mulut korban yang mengeluarkan darah, saksi SAKSI II menghentikan niatnya untuk menyetubuhi korban lalu pergi meninggalkan korban dan saksi Abe di area pemakaman dan diikuti oleh ANAK SAKSI I;

- Kemudian tidak berselang lama, Terdakwa datang menghampiri saksi Abe dan korban dari semak-semak arah samping kuburan, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah korban dan membuka celana sambil berkata "Meli nenem dulu" lalu Terdakwa membuka kaki korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya, ketika Terdakwa menggoyangkan pantatnya tiba-tiba korban berkata "saya mau kencing" lalu Terdakwa melepaskan korban dan korban berjalan ke arah belakang dan Terdakwa mengikutinya. Saksi Abe yang pada saat itu masih berada di dekat korban karena masih dalam keadaan mabuk dan marah, kemudian saksi Abe langsung memegang tangan korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik korban hingga terjatuh tengkurap di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa berdiri di samping korban, sedangkan Saksi Abe jongkok di samping korban, lalu Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin korban hingga korban berteriak, kemudian saksi Abe berjalan ke arah kepala korban dan menginjak kepala korban hingga terbentur di pojok cor-coran salah satu makam dan terdakwa yang pada saat itu berdiri di samping korban menggunakan kakinya menginjak punggung bagian belakang korban. Setelah itu saksi Abe melihat ANAK SAKSI I yang berada di area pemakaman langsung memanggil ANAK SAKSI I dan berkata "Taman

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Adik) ko lagi mau paku korban kah" namun ANAK SAKSI I tidak menjawab sehingga saksi Abe kembali berkata dengan nada marah kepada ANAK SAKSI I "Taman (Adik) ko pergi ambil kayu dulu" lalu ANAK SAKSI I berjalan ke arah pojok area pemakaman dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan di berikan kepada saksi Abe lalu. Selanjutnya saksi Abe mengayunkan balok tersebut ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga balok kayu tersebut patah, melihat hal tersebut ANAK SAKSI I merasa takut dan pergi meninggalkan area pemakaman, namun ketika ANAK SAKSI I hendak meninggalkan area pemakaman, saksi Abe kembali memanggil ANAK SAKSI I untuk mengambil 1 (satu) buah balok kayu lalu ANAK SAKSI I kembali mengambil 1 (Satu) buah balok kayu di tempat yang sama dan di berikan kepada saksi Abe. Setelah ANAK SAKSI I menyerahkan balok kayu kepada saksi Abe, ANAK SAKSI I meninggalkan area pemakaman sedangkan saksi Abe kembali mengayunkan balok tersebut ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Abe membuang kayu dan pergi meninggalkan area pemakaman bersama dengan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Abe (dalam berkas perkara terpisah) sehingga korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor 352/VER/53/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:
  - Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
  - Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;
2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:
  - Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
  - Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
  - Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



- Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
- Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter
- Luka abrasi di pipi kanan;

3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Kesimpulan : Bahwa pada jenazah korban telah di temukan luka-luka robek di bagian kepala belakang, mulut, mata, yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kasubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa atas nama KORBAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;
  - Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan perisetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI III dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami**;
  - Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
  - Bahwa Saksi tidak kenal korbannya;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, tepatnya sekitar siang hari, Saksi dan saudara **Dami** (DPO) sedang berkendara motor dengan tujuan mau membeli minuman keras, akan tetapi di tengah perjalanan saudara **Dami** (DPO) menyuruh Saksi untuk menurunkan dirinya di kuburan Missi dan menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa. Setelah itu Saksi berjalan kembali ke arah Jalan Kimaam, namun saat di sekitar Jalan Ermasu Saksi berpapasan dengan saksi SAKSI II yang sedang membonceng Terdakwa dan seorang perempuan (Korban) yang Saksi belum tahu namanya. Setelah itu Saksi putar balik dan membonceng Terdakwa, sedangkan saksi SAKSI II membonceng perempuan (Korban) tersebut lalu kami pergi menuju ke Kuburan Missi;
- Bahwa setelah sampai disana, lalu Saksi dan Terdakwa pergi membeli minuman keras sedangkan yang lain menunggu di kuburan Missi, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke kuburan Missi dengan membawa minuman keras dan kami meminumnya disana. Kemudian sekitar jam 17.00 WIT saudara **Dami** (DPO) pergi menjemput saksi SAKSI III untuk ikut bergabung di kuburan Missi dan kami minum bersama hingga malam hari;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIT Saksi meminta saksi SAKSI II untuk mengantar Saksi pulang, sedangkan yang lain yaitu saksi SAKSI III, saudara **Dami**, Terdakwa dan perempuan (Korban) tersebut masih tinggal di area kuburan Missi tersebut. Kemudian Saksi pulang tidur hingga pagi hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa pihak yang memiliki ide untuk minum-minum miras bersama adalah saksi **Dami** (DPO), sedangkan miras yang dikonsumsi adalah jenis Sopi yang awalnya 2 (dua) botol air mineral dan kemudian ada tambahan minuman lagi;
- Bahwa pada saat dari awal kami minum-minum sampai pada Saksi tinggalkan tempat kejadian untuk pulang memang Korban hanya sendiri perempuan dan tidak ada perempuan lain selain Korban;
- Bahwa pada saat Saksi akan pulang meninggalkan tempat minum tersebut memang Korban masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada diri Korban setelah Saksi pulang, namun keesokan hari Saksi mendapat kabar bila Korban telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan persetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI III dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami** (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Saksi tidak kenal korbannya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 08.30 wit Saksi dihubungi oleh saksi SAKSI I melalui aplikasi *Facebook Messenger* mengajak Saksi untuk bersama-sama mengonsumsi minuman keras di rumah saudara GIAN yang terletak di Jalan Kimaam, Kabupaten Merauke, selanjutnya sesampainya di rumah saudara GIAN, Saksi melihat ada saudara GIAN, Terdakwa, saudara **Dami** (DPO) dan Korban, namun saat itu saksi SAKSI I belum ada;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang saksi SAKSI I sehingga selanjutnya di rumah tersebut kami mengonsumsi minuman keras berjenis sopi sebanyak 1 (satu) botol, kemudian sebelum minuman tersebut habis Terdakwa dan Korban ada keluar dari rumah, kemudian kami lanjut mengonsumsi minuman keras. Setelah itu disaat minuman keras tersebut habis, selanjutnya saksi SAKSI I dan saudara **Dami** (DPO) ada keluar menggunakan motor untuk pergi menambah membeli minuman dan Saksi dengan menggunakan motor sendiri mengikuti mereka dari belakang, namun sesampainya di depan Kuburan Cina yang terlatak di Jalan Ermasu, Terdakwa dan Korban memanggil Saksi sehingga Saksi berhenti. Kemudian mereka menanyakan ke Saksi mau

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi kemana, Saksi lalu menjelaskan bahwa Saksi sedang mengikuti saudara **Dami** (DPO) dan saksi SAKSI I. Kemudian Terdakwa dan Korban lalu ingin ikut bersama sehingga selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Korban berbonceng tiga mengikuti saudara **Dami** (DPO) dan saksi SAKSI I;

- Bahwa kemudian di atas motor Terdakwa mengatakan "*dong ada mau pergi ke kuburan Missi itu*" selanjutnya kami lalu pergi ke arah Jalan Missi, namun sesampainya di dekat Kuburan Islam di Jalan Ermasu kami bertemu dengan saksi SAKSI I dimana saat itu sudah tidak bersama saudara **Dami** (DPO), pada saat itu saksi SAKSI I hendak kembali ingin menjemput Terdakwa. Oleh karena saat itu kami berboncengan tiga, Terdakwa lalu pindah ke motor saksi SAKSI I dan Korban masih tetap membonceng motor Saksi, lalu kami berempat lalu pergi menuju ke kuburan yang terletak di Jalan Missi;

- Bahwa sesampainya disana Saksi melihat sudah ada saudara **Dami** (DPO), lalu kami turun dari atas motor dan lanjut mengonsumsi minuman keras di area kuburan tersebut. Setelah itu saudara **Dami** (DPO) pergi menggunakan motor untuk menjemput saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I untuk ikut bergabung. Selanjutnya kami lanjut mengonsumsi minuman tersebut sampai dengan malam hari, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIT, saksi SAKSI I menyuruh Saksi untuk mengantar pulang dirinya karena saat itu saksi SAKSI I sudah terlalu mabuk;

- Bahwa setelah Saksi selesai mengantar saksi SAKSI I pulang, selanjutnya Saksi kembali lagi ke tempat minum-minum tadi. Setelah sampai di kuburan tersebut Saksi melihat saudara **Dami** (DPO) baru saja keluar dari area kuburan bagian dalam berjalan menuju ke tempat kami yang saat itu mengonsumsi minuman keras dan saat saya sampai di tempat kami minum, saat itu saksi SAKSI III dan Korban sudah tidak berada di tempat namun Terdakwa masih berada ditempat yang sama namun sudah tertidur. Kemudian Saksi, saudara **Dami** (DPO), dan ANAK SAKSI I melanjutkan mengonsumsi minuman keras, setelah itu datang saksi SAKSI III yang keluar dari area kuburan bagian dalam tanpa menggunakan baju lalu memanggil kami yang saat itu sedang lanjut mengonsumsi minuman keras dan berkata "*we kam datang dulu*" selanjutnya Saksi dan ANAK SAKSI I berdiri lalu mendatangi saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III sedangkan saudara **Dami** (DPO) masih tetap duduk di tempat kami minum saat itu;

- Bahwa kemudian saksi SAKSI III menanyakan kepada kami "kam mau honak kah tidak?" tanpa berkata-kata Saksi dan ANAK SAKSI I lalu mengikuti saksi SAKSI III masuk ke dalam area kuburan. Sesampainya di dalam area kuburan, Saksi melihat Korban sudah tidur terlentang menghadap ke atas dan tanpa menggunakan busana apapun, kemudian disaat Saksi ingin menurunkan celana sembari mendekati tubuh Korban, disitu Saksi tersadar bahwa wajah Korban pada bagian hidung dan mulut sudah mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung mengurungkan niat untuk bersetubuh dengan Korban karena takut melihat keadaan Korban sudah seperti itu;

- Bahwa kemudian Saksi segera kembali ke tempat kami awalnya mengonsumsi minuman keras dan diikuti oleh ANAK SAKSI I dari belakang, sesampainya di tempat kami minum tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah tidak berada di tempat dan melihat saudara **Dami** (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan, karena merasa takut dengan keadaan Korban, Saksi sendiri lalu pergi mengendarai motor menuju ke rumah keluarga Saksi yang terletak di Jalan Johar, Kabupaten Merauke;

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah keluarga, sekitar 15 (lima) menit kemudian Saksi kembali untuk memastikan keadaan Korban yang berada di tempat kejadian namun sesampainya di pinggir jalan di depan area kuburan tersebut Saksi melihat saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Saksi berhenti lalu saksi SAKSI III sempat mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh Korban, karena merasa takut Saksi lalu memutar kendaraan dan menuju ke rumah teman Saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian namun karena teman Saksi tidak berada di rumah kemudian Saksi pergi dan di perjalanan kembali bertemu dengan saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I. Selanjutnya saksi SAKSI III meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan pulang dirinya dan ANAK SAKSI I ke Jalan Doom;

- Bahwa setelah itu Saksi ingin pulang ke rumah pacar Saksi yang terletak di Jalan Pintu Air, Kabupaten Merauke, namun di Jalan Brawijaya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan dirinya ke rumah saudara **Dami** (DPO) yang terletak di Kampung Kuper, Kabupaten Merauke. Pada saat dalam

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan mengantarkan Terdakwa pulang, Terdakwa ada berkata "*dong su bunuh perempuan itu*";

- Bahwa setelah Saksi mengantar pulang Terdakwa, saat berjalan menuju ke rumah pacar Saksi, saksi kembali bertemu dengan saksi SAKSI III dan saudara **Dami** di arah Pasar Baru dan saudara **Dami** (DPO) mengajak Saksi untuk pergi ke Jalan Brawijaya dan sesampainya di Jalan Brawijaya saksi SAKSI III menjelaskan kembali lagi bahwa Korban sudah meninggal, setelah itu Saksi lalu pulang ke rumah pacar Saksi;
- Bahwa pada saat dari awal kami minum-minum sampai pada Saksi tinggalkan tempat kejadian memang Korban hanya sendiri perempuan dan tidak ada perempuan lain selain Korban;
- Bahwa pada saat malam itu kondisi tempat kejadian dalam keadaan gelap masih ada cahaya tapi remang-remang dimana cahaya tersebut dari rumah-rumah yang terletak agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan;

3. Anak saksi ANAK SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan persetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI III dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami** (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal korbannya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 17.00 WIT, Anak Saksi sedang duduk-duduk di simpang tiga Jalan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



Cemara, Kabupaten Merauke, kemudian datang saksi SAKSI III dan saudara **Dami** (DPO) lalu Anak Saksi mengikuti mereka berdua berjalan kaki ke arah Kuburan Missi. Sesampainya di kuburan Missi Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke, Anak Saksi melihat saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, Terdakwa dan Korban sedang duduk minum di tempat ruang tunggu yang terbuka depan kuburan Missi;

- Bahwa kemudian Anak Saksi, saksi SAKSI III dan saudara **Dami** ikut bergabung minum-minuman keras hingga malam hari. Kemudian saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I pergi dengan menggunakan motor untuk mengantar pulang saksi SAKSI I, kemudian saudara **Dami** (DPO) dan Korban berdiri dan berjalan masuk ke arah area kuburan dan beberapa menit kemudian disusul oleh saksi SAKSI III. Tidak lama kemudian saudara **Dami** (DPO) keluar dari dalam kuburan dan disitu Anak Saksi bertanya "Onim (Kakak) ko mau minum ka tidak" jawab saudara **Dami** (DPO) "Tidak", lalu saudara **Dami** berjalan ke arah depan jalan;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi SAKSI II datang dengan sepeda motor se usai mengantar saksi SAKSI I, kemudian Anak Saksi dan saksi SAKSI II berjalan kaki masuk ke dalam kuburan sedangkan Terdakwa tetap ditempat karena tidur. Setelah kami berdua sampai di dalam kuburan, kami berdua bertemu saksi SAKSI III dan Korban yang sedang tergeletak dibawah lantai kuburan tanpa menggunakan baju dan celana. Kemudian saksi SAKSI III menyampaikan ke saksi SAKSI II "ONIM (KAKAK) Ko mau cuki kah tidak?" kemudian saksi SAKSI II maju ke arah depan Korban dan melihat Korban namun saksi SAKSI II tidak jadi menyetubuhi Korban tersebut sedangkan Anak Saksi hanya berdiri saja dalam jarak sekitar 3 (tiga) meteran, kemudian Anak Saksi dan saksi SAKSI II berjalan ke arah luar kuburan dan saksi SAKSI II langsung pergi menggunakan sepeda motor dan pergi sedangkan Anak Saksi berdiri di dekat tempat kami minum;

- Bahwa kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam areal kuburan dan melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Korban lalu Korban sempat mengatakan *mau kencing* dan Korban berdiri berjalan ke arah samping dan disitu Anak Saksi kembali pergi ke arah luar areal kuburan. Kemudian Anak Saksi masuk kembali ke areal dalam kuburan tersebut dan melihat Terdakwa menyepak bokong Korban hingga Korban dalam posisi tengkurap menghadap ke bawah tanah dan menginjak punggung

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



Korban, setelah itu saksi SAKSI III berdiri persis di dekat kepala Korban kemudian Terdakwa jongkok di samping Korban. Kemudian saksi SAKSI III menyuruh Anak Saksi mengambil kayu dengan kata-kata "*Taman (Adik) ko pergi ambil kayu dulu*" dengan nada yang besar dan kasar, kemudian Anak Saksi berjalan mengambil sebatang kayu balok yang berada di dekat Korban dan memberikan kayu tersebut ke saksi SAKSI III, kemudian saksi SAKSI III dengan menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada pukulan kedua kayu balok patah dan selanjutnya saksi SAKSI III membuangnya kesamping. Selanjutnya saksi SAKSI III menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kayu balok lagi dan kemudian Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok ditempat yang sama dan memberikannya ke saksi SAKSI III lalu Anak Saksi langsung berjalan ke arah luar areal dalam kuburan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi SAKSI III menghantam kepala Korban dengan kayu, Anak Saksi melihat Terdakwa hanya diam saja
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAKSI III keluar dari dalam areal kuburan dan bertemu Anak Saksi di jalan aspal dan kami berdua berjalan ke arah depan dan bertemu kembali dengan saksi SAKSI II dan kemudian kami langsung berbonceng tiga pergi dari tempat tersebut. Selain itu Anak Saksi melihat Terdakwa menyeberang ke arah Jalan Cemara;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan terkait dugaan persetubuhan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, Saksi sendiri dan seorang yang masih buron yaitu saudara **Dami**;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 17.00 WIT Saksi bertemu dengan saudara **Dami** (DPO) di simpang Jalan Doom, kemudian Saksi bertanya ke saudara **Dami** (DPO) "*Kam ada minum dimana?*", jawab saudara **Dami** (DPO) bahwa mereka ada minum di kuburan Missi bersama saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, Terdakwa dan Korban (KORBAN). Kemudian Saksi dan saudara **Dami** (DPO) berjalan kaki ke arah kuburan Missi dan pada saat kami berdua sampai di simpang Jalan Cemara, kami berdua bertemu dengan ANAK SAKSI I lalu kami bertiga berjalan kaki ke arah kuburan Missi;
- Bahwa sesampainya Saksi di kuburan Missi Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Saksi melihat saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, Terdakwa dan Korban sedang duduk minum di tempat ruang tunggu yang terbuka depan kuburan Missi, kemudian Saksi, saudara **Dami** (DPO) dan ANAK SAKSI I ikut bergabung minum minuman keras hingga malam hari. Beberapa saat kemudian saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I pergi menggunakan sepeda motor untuk mengantar pulang saksi SAKSI I pulang, kemudian saudara **Dami** (DPO) dan Korban berdiri dan berjalan masuk ke arah kuburan, beberapa menit kemudian Saksi menyusul saudara **Dami** (DPO) dan Korban ke arah dalam kuburan;
- Bahwa pada saat Saksi berada di jalan setapak menuju dalam kuburan, Saksi melihat saudara **Dami** (DPO) sedang menyetubuhi Korban dengan posisi Korban berada dibawah sedangkan saudara **Dami** (DPO) di atas. Pada saat itu jarak mereka dengan Saksi sekitar kurang lebih 1,5 (satu setengah) meteran. Kemudian saudara **Dami** (DPO) menoleh ke arah Saksi dan menyampaikan "*ko lagi lanjut sudah kah*" kemudian Saksi mengambil celana Korban dan membuangnya ke arah belakang, kemudian saudara **Dami** (DPO) memakai baju dan celananya sedangkan Saksi langsung menuju ke arah Korban dan membuka celana Saksi;
- Bahwa pada saat itu Korban kaget dan merontak serta berlari ke arah dalam kuburan sehingga Saksi mengejarnya hingga Korban terjatuh, kemudian Korban berdiri dan disitu Saksi langsung memukul wajah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban terjatuh ke tanah, kemudian Saksi menurunkan celana Saksi lalu Saksi menempelkan dan mengesekan kemaluan Saksi ke kemaluan Korban dengan posisi Korban dibawah sedangkan Saksi berada di atas namun pada saat itu Saksi tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa kemudian Saksi menarik celana Saksi ke atas lalu Saksi berjalan kearah luar kuburan dan Saksi berteriak ke arah tempat teman-teman minum minuman keras “*woi kam datang dulu*” dan disitu Saksi melihat saksi SAKSI II tiba dengan sepeda motor selesai mengantar saksi SAKSI I, kemudian Saksi berjalan kembali ke arah Korban dan diikuti saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I, lalu saya menyampaikan ke saksi SAKSI II “*ONIM ( KAKAK ) lagi mau paku kah?*” kemudian saksi SAKSI II menyampaikan “*bisa*”. Selanjutnya saksi SAKSI II jongkok dan kaget melihat kondisi Korban sehingga saksi SAKSI II tidak jadi menyetubuhi Korban tersebut, sedangkan ANAK SAKSI I hanya berdiri saja, kemudian saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I berjalan ke arah luar kuburan sedangkan Saksi masih berada di dekat Korban;

- Bahwa setelah itu Saksi kaget dari arah samping kuburan muncul Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara “*mau kencing*” lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang lalu Saksi langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian Terdakwa jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu Saksi menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi memanggil ANAK SAKSI I yang saat itu berada disekitar tempat kejadian lalu Saksi menawarkan kepada Anak Saksi untuk menyetubuhi Korban namun Anak Saksi tidak mau;

- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu Terdakwa berada di atas bokong Korban, kemudian Saksi menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu, lalu ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada Saksi kemudian Saksi menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan Saksi membunagnya kesamping. Kemudian Saksi menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu balok lagi dan kemudian ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada Saksi lalu Saksi menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

- Bahwa kemudian Saksi dan ANAK SAKSI I langsung berjalan keluar dimana kami bertemu kembali dengan saksi SAKSI II, sehingga selanjutnya kami langsung gonceng tiga pergi sedangkan Terdakwa keluar dari dalam kuburan sendirian dengan jalan kaki;
- Bahwa Saksi membenarkan foto perempuan dalam BAP Kepolisian adalah Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi SAKSI III, saudara **Dami** (DPO), saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, ANAK SAKSI I dan korban KORBAN;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam acara minum-minum tersebut Terdakwa sempat ketiduran karena terlalu banyak minum, kemudian setelah tengah malam Terdakwa bangun ternyata Terdakwa tinggal sendirian di tempat minum sehingga selanjutnya Terdakwa berjalan mencari teman-teman yang lain ke dalam kuburan;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di dalam kuburan Terdakwa menghampiri saksi SAKSI III dan Korban. Kemudian Terdakwa melihat Korban sudah tidak berbusana dan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara "mau kencing" lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang lalu saksi SAKSI III langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian Terdakwa jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu saksi SAKSI III menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu Terdakwa duduk di atas bokong Korban, kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu, lalu ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada saksi SAKSI III kemudian saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan saksi SAKSI III membuangnya kesamping. Kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu balok lagi dan kemudian ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada saksi SAKSI III lalu saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi SAKSI III membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;
- Bahwa pada saat Korban dipukuli kepalanya berkali-kali oleh saksi SAKSI III, Terdakwa hanya diam saja duduk di atas bokong Korban;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I meninggalkan lokasi sekitar waktu subuh pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kassubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) centi meter;
- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) centi meter;
- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) centi meter;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada sekitar pukul 17.00

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WIT yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi SAKSI III, saudara **Dami** (DPO), saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, ANAK SAKSI I dan korban KORBAN;

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIT, saksi SAKSI I yang sudah mabuk berat pulang lebih dulu dengan diantar oleh saksi SAKSI II dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi kemudian saksi SAKSI II kembali ke area kuburan tempat minum miras tersebut;

- Bahwa ketika saksi SAKSI II mengantar saksi SAKSI I pulang, saudara **Dami** (DPO) dan Korban berpindah tempat ke area bagian dalam kuburan, sedangkan Terdakwa, saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I tetap tinggal di tempat;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAKSI III menyusul saudara **Dami** dan Korban ke area bagian dalam kuburan sedangkan ANAK SAKSI I dan Terdakwa tetap tinggal ditempat. Pada saat itu Terdakwa sedang tertidur;

- Bahwa ketika saksi SAKSI III sampai di area dalam kuburan, dirinya mendapati saudara **Dami** (DPO) sedang menyetubuhi Korban yang sedang dalam keadaan mabuk. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) berada di atas Korban yang sudah tidak berbusana;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban, saudara Dami menawarkan kepada saksi SAKSI III untuk menyetubuhi Korban, sehingga kemudian saksi SAKSI III membuang celana Korban ke semak-semak, mencotop celanya sendiri dan menghampiri Korban akan tetapi Korban terkejut dan melarikan diri namun saksi SAKSI III berhasil mengejar Korban karena Korban terjatuh. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa saat Korban kembali berdiri, saksi SAKSI III menghantam wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh, kemudian saksi SAKSI III kembali melepas celanya dan kemudian menggesek-gesekan kelaminnya di bibir kelamin Korban;

- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut saksi SAKSI III memanggil teman-temannya yang lain untuk menyetubuhi Korban, dimana pada saat itu yang datang adalah saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I. Namun melihat kondisi Korban yang terluka, saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I enggan untuk menyetubuhi Korban dan memilih untuk meninggalkan area tersebut dan kembali ke area minum-minum;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa sudah bangun dari tidurnya dan menghampiri saksi SAKSI III dan Korban. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara “mau kencing” lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang lalu saksi SAKSI III langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian Terdakwa jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu saksi SAKSI III menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu Terdakwa berada di atas bokong Korban, kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu, lalu ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada saksi SAKSI III kemudian saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan saksi SAKSI III membuangnya kesamping. Kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu balok lagi dan kemudian ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada saksi SAKSI III lalu saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi SAKSI III membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

- Bahwa pada saat Korban dipukuli kepalanya berkali-kali oleh saksi SAKSI III, Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa, saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I meninggalkan lokasi sekitar waktu subuh pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 diketahui bahwa pada diri Korban didapati:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
- Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;

## 2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:

- Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
- Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
- Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
- Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
- Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter;
- Luka abrasi di pipi kanan;

## 3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kassubag umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU,SKM pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa atas nama KORBAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu tersebut yaitu Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui kronologi sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terkait terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada sekitar pukul 17.00 WIT yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi SAKSI III, saudara **Dami** (DPO), saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, ANAK SAKSI I dan korban KORBAN;

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIT, saksi SAKSI I yang sudah mabuk berat pulang lebih dulu dengan diantar oleh saksi SAKSI II dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi kemudian saksi SAKSI II kembali ke area kuburan tempat minum miras tersebut;

- Bahwa ketika saksi SAKSI II mengantar saksi SAKSI I pulang, saudara **Dami** (DPO) dan Korban berpindah tempat ke area bagian dalam kuburan, sedangkan Terdakwa, saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I tetap tinggal di tempat;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAKSI III menyusul saudara **Dami** (DPO) dan Korban ke area bagian dalam kuburan sedangkan ANAK SAKSI I dan Terdakwa tetap tinggal ditempat. Pada saat itu Terdakwa sedang tertidur;

- Bahwa ketika saksi SAKSI III sampai di area dalam kuburan, dirinya mendapati saudara **Dami** (DPO) sedang menyetubuhi Korban yang sedang dalam keadaan mabuk. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) berada di atas Korban yang sudah tidak berbusana;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban, saudara Dami (DPO) menawarkan kepada saksi SAKSI III untuk menyetubuhi Korban, sehingga kemudian saksi SAKSI III membuang celana Korban ke semak-semak, mencotop celanya sendiri dan menghampiri Korban akan tetapi Korban terkejut dan melarikan diri namun saksi SAKSI III berhasil mengejar Korban karena Korban terjatuh. Pada saat itu saudara **Dami** (DPO) pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa saat Korban kembali berdiri, saksi SAKSI III menghantam wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh, kemudian saksi SAKSI III kembali melepas celanya dan kemudian menggesek-gesekan kelaminnya di bibir kelamin Korban;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut saksi SAKSI III memanggil teman-temannya yang lain untuk menyetubuhi Korban, dimana pada saat itu yang datang adalah saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I. Namun melihat kondisi Korban yang terluka, saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I enggan untuk menyetubuhi Korban dan memilih untuk meninggalkan area tersebut dan kembali ke area minum;

- Bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa sudah bangun dari tidurnya dan menghampiri saksi SAKSI III dan Korban. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara "mau kencing" lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang lalu saksi SAKSI III langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian Terdakwa jongkok di atas bokong Korban lalu menyusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu saksi SAKSI III menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu Terdakwa duduk di atas bokong Korban, kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu, lalu ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada saksi SAKSI III kemudian saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan saksi SAKSI III membuangnya kesamping. Kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu balok lagi dan kemudian ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada saksi SAKSI III lalu saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi SAKSI III membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

- Bahwa pada saat Korban dipukuli kepalanya berkali-kali oleh saksi SAKSI III, Terdakwa hanya diam saja duduk di atas bokong Korban;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I meninggalkan lokasi sekitar waktu subuh pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kronologi tersebut di atas unsur dengan sengaja terpenuhi karena Terdakwa dengan kesadarannya menginjak bagian punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali agar Korban tetap tidak berdaya. Selain itu ketika saksi SAKSI III memukuli kepalanya Korban berkali-kali, Terdakwa hanya diam saja dan duduk di atas bokong Korban hingga mengakibatkan Korban tidak bisa bergerak. Selain itu Terdakwa tidak berusaha mencegah kekerasan kepada Korban dan kemudian setelah Korban bersimpah darah tidak berdaya dihadapan Terdakwa ternyata Terdakwa pun tidak berusaha menolong Korban atau setidaknya meminta bantuan warga sekitar untuk menolong Korban. Dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menghilangkan jiwa orang lain” adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 diketahui bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas pada diri Korban didapati:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:
  - Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
  - Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;
2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:
  - Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
  - Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
  - Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
  - Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter;
  - Luka abrasi di pipi kanan;
3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka dari kekerasan tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/368/RSUD/MRK/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kassubag Umum dan Rekam Medik YOSEPH F.G.RENGU, S.KM., pada tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 09.15 WIT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bermaksud untuk menjerat orang-orang/kelompok yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan yang mana dalam tindak kejahatan tersebut salah satu pelaku memiliki peran sebagai yang melakukan suatu perbuatan (eksekutor), yang menyuruh atau pemberi perintah kepada si eksekutor atau ikut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa ikut menyetubuhi Korban yang sedang tidak berdaya karena sebelumnya sudah dianiaya oleh saksi SAKSI III. Selain itu, Terdakwa juga jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu saksi SAKSI III menginjak kepalanya Korban hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu Terdakwa duduk di atas bokong Korban, karena Korban teriak kemudian saksi SAKSI III memukul kepala Korban berkali-kali dengan menggunakan kayu sampai bersimpah darah dan Korban jadi tidak sadar diri. Pada saat itu Terdakwa tidak berusaha mencegah kekerasan kepada Korban dan kemudian setelah Korban bersimpah darah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya dihadapan Terdakwa ternyata Terdakwa pun tidak berusaha menolong Korban atau setidaknya meminta bantuan warga sekitar untuk menolong Korban;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa turut serta dalam tindak kekerasan yang meregang nyawa Korban tersebut meskipun tidak sebagai eksekutor yang tindakannya mematikan Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua tersebut yaitu Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa muatan pertimbangan hukum dalam unsur pertama dari Pasal ini pada pokoknya sama dengan penjelasan unsur pertama pada dakwaan kumulatif kesatu, sehingga Majelis Hakim menggunakan kembali pertimbangan unsur pertama pada dakwaan kesatu tersebut ke dalam pertimbangan unsur pertama pada dakwaan kedua ini. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah melakukan tekanan kepada orang lain dengan kekuatan jasmani/tindakan fisik secara langsung maupun berbentuk ancaman sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak sendiri atau sehingga orang lain tersebut berada dalam tekanan atau menjadi tidak berdaya sehingga menyerahkan barangnya sendiri atau bersedia melakukan perintah si Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah sebuah tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan cara hubungan biologis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berlawanan jenis dan/atau sesama jenis melalui kontak kelamin/kemaluan ataupun masuknya kelamin/kemaluan tersebut ke dalam bagian tubuh orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui kronologi sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terkait terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari acara minum-minum miras jenis Sopi (sejenis minuman keras lokal) yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum/Kuburan Missi yang terletak di Gang Kuburan, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada sekitar pukul 17.00 WIT yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi SAKSI III, saudara **Dami** (DPO), saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, ANAK SAKSI I dan korban KORBAN;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIT, saksi SAKSI I yang sudah mabuk berat pulang lebih dulu dengan diantar oleh saksi SAKSI II dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi kemudian saksi SAKSI II kembali ke area kuburan tempat minum miras tersebut;
- Bahwa ketika saksi SAKSI II mengantarkan saksi SAKSI I pulang, saudara **Dami** (DPO) dan Korban berpindah tempat ke area bagian dalam kuburan, sedangkan Terdakwa, saksi SAKSI III dan ANAK SAKSI I tetap tinggal di tempat;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAKSI III menyusul saudara **Dami** dan Korban ke area bagian dalam kuburan sedangkan ANAK SAKSI I dan Terdakwa tetap tinggal ditempat. Pada saat itu Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa ketika saksi SAKSI III sampai di area dalam kuburan, dirinya mendapati saudara **Dami** sedang menyetubuhi Korban

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sedang dalam keadaan mabuk. Pada saat itu saudara **Dami** berada di atas Korban yang sudah tidak berbusana;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban, saudara Dami menawarkan kepada saksi SAKSI III untuk menyetubuhi Korban, sehingga kemudian saksi SAKSI III membuang celana Korban ke semak-semak, mencotop celanya sendiri dan menghampiri Korban akan tetapi Korban terkejut dan melarikan diri namun saksi SAKSI III berhasil mengejar Korban karena Korban terjatuh. Pada saat itu saudara **Dami** pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa saat Korban kembali berdiri, saksi SAKSI III menghantam wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban jatuh, kemudian saksi SAKSI III kembali melepas celanya dan kemudian menggesek-gesekan kelaminnya di bibir kelamin Korban;

- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut saksi SAKSI III memanggil teman-temannya yang lain untuk menyetubuhi Korban, dimana pada saat itu yang datang adalah saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I. Namun melihat kondisi Korban yang terluka, saksi SAKSI II dan ANAK SAKSI I enggan untuk menyetubuhi Korban dan memilih untuk meninggalkan area tersebut dan kembali ke area minum-minum;

- Bahwa selanjutnya ternyata Terdakwa sudah bangun dari tidurnya dan menghampiri saksi SAKSI III dan Korban. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah Korban dan dirinya membuka celananya lalu menyetubuhi Korban dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Korban dibawah terlentang. Kemudian Korban mengeluarkan suara “mau kencing” lalu Korban berdiri dan berjalan ke arah belakang kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang lalu saksi SAKSI III langsung memegang tangan Korban dan menariknya ke belakang hingga Korban terjatuh tengkurap. Kemudian Terdakwa jongkok di atas bokong Korban lalu menusukkannya jari tangannya kedalam alat kemaluan Korban hingga Korban berteriak lalu saksi SAKSI III menginjak kepalanya hingga terbentur jiku coran dinding kuburan. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan menginjak punggung belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian Korban menjerit kesakitan yang saat itu Terdakwa duduk di atas bokong Korban, kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu, lalu ANAK SAKSI I mengambil

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



sebatang kayu balok yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memberikannya kepada saksi SAKSI III kemudian saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pukulan kedua kayu balok patah dan saksi SAKSI III membuangnya kesamping. Kemudian saksi SAKSI III menyuruh ANAK SAKSI I mengambil kayu balok lagi dan kemudian ANAK SAKSI I mengambil sebatang kayu balok dan memberikannya kepada saksi SAKSI III lalu saksi SAKSI III menggunakan kayu balok tersebut memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi SAKSI III membuang kayu balok tersebut ke arah luar pagar kuburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 352/VER/53/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Fitrianti Massau pada tanggal 17 Juni 2024 diketahui bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas pada diri Korban didapati:

1. Terdapat luka robek bagian kepala belakang dengan:
  - Panjang: Empat senti meter, Lebar: Satu senti meter, kedalaman: Dua senti meter;
  - Panjang: Sepuluh senti meter, lebar: Dua senti meter, tulang tengkorak kepala belakang teraba retak;
2. Luka Robek tidak beraturan di bagian:
  - Diatas mulut kanan panjang Empat senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Empat senti meter
  - Diatas mulut kiri panjang Tiga senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Dua senti meter, tampak mata lebam
  - Luka robek di samping mata kiri dimensi tiga kali dua senti meter
  - Luka robek di samping mata kiri di atas telinga kiri dimensi Tujuh kali Delapan senti meter, tulang tengkorak sebagian patah di atas telinga kiri
  - Luka robek di bawah dagu: panjang Lima senti meter, lebar Satu senti meter, kedalaman Tiga senti meter;
  - Luka abrasi di pipi kanan;
3. Terdapat cairan sisa sperma dalam kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kronologi tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Korban untuk dapat menyetubuhi Korban dengan leluasa. Kemudian

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk



karena sebelumnya Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Korban maka sudah tentu Korban bukanlah isteri Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa juga ikut menyetubuhi Korban dan ikut pula melakukan kekerasan kepada Korban agar dirinya tidak berdaya saat diperkosa, dengan demikian dapat dikategorikan Terdakwa adalah **"yang melakukan"**, sehingga unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) centi meter;
- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) centi meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) centi meter;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih dibutuhkan guna pembuktian perkara atas nama saksi SAKSI III, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa kooperatif dan mampu bekerja sama dengan baik guna lancarnya jalan persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338, Pasal 285 dan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: TERDAKWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan **Pembunuhan dan Pemerkosaan**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok warna hijau dengan panjang keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) centi meter;
  - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) centi meter;
  - 1 (satu) buah patahan kayu balok dengan panjang keseluruhan 43 (empat puluh tiga) centi meter;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
  - 1 (satu) lembar BH/Bra warna biru;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SAKSI III;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agung Marpaung, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mrk